고객의 계약종료권과 제작물의 폐기 요구권이 기업의 지급청구권 보유여부에 영향을 미치는가?

질의회신 Reference

ㅁ [2018-I-KQA002] K-IFRS 제1115호 도입 시 물류시스템 구축 계약의 집행 가능한 지급청구권 존재 여부

관련 회계기준

ㅁ 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 문단 35, 37, B9, B12

색인어

ㅁ 수익 인식, 집행 가능한 지급청구권, 진행기준, 목적물 폐기

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

고객의 계약종료권과 제작물의 폐기 요구권이 기업의 지급청구권 보유여부에 영향을 미치는가?

배경 및 질의

1 회사는 물류시스템 구축 사업을 주된 사업으로 하고 있다. 물류시스템의 구축은 일반적으로 회사 내(외주사 포함)에서 설계 및 부분품 제작이 이루어지며, 제작된 부분품 등은 고객사 사이트로 이동 후 고객사 제조라인에 적합화 하는 기반 공사작업을 거쳐 조립 및 설치된다. 회사는 해당 계약에서 고객에게 이전하기로 약속한 모든 재화나 용역을 하나의 수행의무로 식별하고 있다.

물류시스템의 구축			
회사		고객사	
			
설계 및 부분품 제작	고객사로 부분품 이동	제조라인 적합화	최종 설치

2 해당 계약에서는 회사의 대체 용도를 제한하는 조항이 존재하고, 제작 중 혹은 완성한 제작물은 비밀유지약정에 따라 회사가 임의로 처분할 수 없다. 또 회사는 철저히 고객사의 지시에 따라 설계하고, 그에 따른 물류시스템 등의 주문 제작 및 설치 공사를 진행하고 있어, 본 고객사 외 타 고객으로 전용이 불가능하다.

3 해당 계약에 따라 고객에게 일방적으로 계약을 종료할 권리가 있고 계약이 완료되기 전에 고객이 계약을 종료하면 고객의 요구에 따라 제작물을 폐기해야 할 수도 있다. 회사가 제시한 법률검토의견에 따르면, 고객과의 계약이 완료되기 전에 고객이 계약을 종료하는 경우(종료의 원인이 회사의 잘못이 아님) 회사는 종료 시점까지 수행한 부분에 대하여 이윤을 포함한 대가(원가+이윤 상당액)를 청구할 수 있다.

4 **이러한 계약의 경우, 회사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 문단 35⑶에 따른 집행 가능한 지급청구권을 가지고 있는가? (동 기준서 문단 35(1)과 35(2) 요건의 충족 여부는 질의 대상에서 제외하며, 동 계약에 따라 기업이 수행하여 만든 자산이 기업 자체에는 대체용도가 없다고 가정한다.)**

회신

5 고객이 계약을 종료하는 경우에 회사가 적어도 그 시점까지 수행을 완료한 부분에 대해 보상하는 금액을 고객으로부터 받을 권리가 있다면 기업회계기준서 제1115호 문단 35(3)과 B9에 따라 집행 가능한 지급청구권이 있다.

6 다만, 기업회계기준서 제1115호 문단 B12에 따라 해당 지급청구권의 존재와 그 권리의 집행가능성을 판단하기 위해서는 계약 조건을 보충하거나 무효화할 수 있는 법률이나 판례도 참고하여야 한다.

판단근거

7 회사가 약속한 대로 수행하지 못했기 때문이 아니라 그 밖의 사유로 고객이 계약을 종료하는 경우에는 기업회계기준서 제1115호 문단 B9, B12 등을 적용하여 지급청구권 유무를 판단한다. 즉, 고객이 계약을 일방적으로 종료하는 경우(종료의 원인이 회사의 잘못이 아님)에 적어도 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 보상하는 금액을 받을 권리가 회사에게 있다면 집행 가능한 지급청구권이 있다.

참고 자료

[고객의 계약종료권과 제작물의 폐기 요구권이 기업의 지급청구권 보유여부에 영향을 미치는가?]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 계약이 완료되기 전에 고객이 계약을 종료하면(고객에게 계약 종료권이 있음), 일반적으로 해당 계약의 목적물은 고객에게 이전된다(경우1). 그러나 목적물이 고객에게 이전되지 않고 회사에 잔존하나 계약상 또는 사업관행상 비밀유지 의무가 있어 기업이 임의로 해당 자산을 처분하지 못하고 고객의 뜻에 따라 처리(예: 고객의 지시에 따라 목적물을 폐기하거나, 고객의 입회하에 목적물을 폐기)해야 하는 경우도 있다(경우2).

부2 회사가 제시한 법률검토의견에 따르면, 회사의 물류시스템 구축 계약은 민법상 도급계약에 해당하며, 두 경우 모두 계약이 완료되기 전에 종료되면 기업은 제작이 진행 중인 목적물에 대한 발생 원가와 계약상 이윤을 고객에게 청구할 수 있다.

부3 동 질의에서 질의자는 경우1과 경우2에서 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 문단 35(3)에 따른 집행 가능한 지급청구권이 존재하는지 질의하였다.

질의에서 제시된 견해

부4 계약이 완료되기 전에 고객이 계약을 종료하는 경우, 목적물이 기업에서 고객에게 이전되거나(경우1) 이전되지 않는 경우(경우2) 모두 기업회계기준서 제1115호 문단 35(3)의 집행 가능한 지급청구권이 존재하는지에 대해 다음과 같은 상반된 견해가 있었다.

(견해1) (경우1)과 (경우2) 모두 집행 가능한 지급청구권이 존재한다.
계약이 종료되어 계약목적물이 고객에게 인도될 경우, 재화에 대한 통제가 고객에게 이전되므로 이에 대해 회사가 고객으로부터 보상받는 금액은 고객에게 이전한 재화에 대한 보상 성격으로 지급청구권에 해당한다. 또 목적물이 인도되지 아니하더라도 그 목적물에 대한 통제권은 고객이 행사하므로 고객으로부터 보상받는 금액은 고객에게 이전한 재화에 대한 보상 성격으로 지급청구권에 해당한다.

(견해2) (경우1)과 (경우2) 모두 집행 가능한 지급청구권이 존재하지 아니한다.
(경우1)과 (경우2)에서 고객이 회사에 지급하는 발생원가와 계약상 이윤은 모두 손해에 대한 배상의 성격이다.

검토과정에서 논의된 내용

집행 가능한 지급청구권 존재여부

부5 본 질의는 질의 대상 계약이 기업회계기준서 제1115호 문단35⑶(집행 가능한 지급청구권이 기업에 있음)의 요건을 충족하는지에 대해서만[1] 문의한 것이므로 동 문단[2]의 다른 요건은 검토범위에서 제외하였다. 또한 질의자가 제시한 법률검토의견[3]의 적절성은 검토하지 않았다.

부6 기간에 걸쳐 수익을 인식할 수 있는 조건 중 하나인 기업회계기준서 제1115호 문단 35⑶과 관련하여 동 기준서 문단 37, B9, B11에서 구체적인 내용을 다루고 있다. 동 기준서 문단 37과 B11에서는 문단 35⑶의 수행 완료분에 대한 집행 가능한 지급청구권을 규정하며, 문단 B9에서는 문단 37의 보상 금액을 규정한다.

<table>
<tr><td colspan="2">문단 35 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 조건
⑶ 자산이 기업에 대체 용도 없고, 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있음</td></tr>
<tr><th>고객에게 일방적으로 계약을 종료할 권리가 있는 경우</th><th>고객에게 일방적으로 계약을 종료할 권리가 없는 경우</th></tr>
<tr><td>고객의 사유로 고객이 계약을 종료하는 경우에는, 적어도 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 보상 금액을 받을 권리가 계약기간에는 언제든지 있어야 함(문단 37)</td><td rowspan="2">고객이 종료할 권리 없이 계약을 종료하려고 할 때 계약 유지 여부를 기업이 선택(결정)할 수 있음(문단 B11)</td></tr>
<tr><td>판매가격에 가까운 금액(예: 발생원가 + 적정이윤*)을 보상 받을 권리가 있어야 함.(문단 B9)
*다음 중 하나에 대해 보상받을 권리
① 계약상 예상 이윤 중 고객이 계약을 종료하기 전에 기업이 계약을 수행한 정도를 합리적으로 반영하는 부분
② 계약 특유의 이윤이 비슷한 계약에서 일반적으로 생기는 기업의 이익보다 더 높은 경우, 비슷한 계약에서 기업의 자본원가에 대한 적정한 보상</td></tr>
</table>

부7 수행의무를 한 시점에 이행하는지, 기간에 걸쳐 이행하는지는 계약 개시시점에 판

1) 질의의 배경에서 계약에 따라 기업이 수행하여 만든 자산이 기업 자체에는 대체용도가 없다고 가정하였음

2) 35 다음 기준 중 어느 하나를 충족하면, 기업은 재화나 용역에 대한 통제를 기간에 걸쳐 이전하므로, 기간에 걸쳐 수행의무를 이행하는 것이고 기간에 걸쳐 수익을 인식한다.
⑴ 고객은 기업이 수행하는 대로 기업의 수행에서 제공하는 효익을 동시에 얻고 소비한다(문단 B3~B4 참조).
⑵ 기업이 수행하여 만들어지거나 가치가 높아지는 대로 고객이 통제하는 자산(예: 재공품)을 기업이 만들거나 그 자산 가치를 높인다(문단 B5 참조).
⑶ 기업이 수행하여 만든 자산이 기업 자체에는 대체 용도가 없고(문단 36 참조), 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있다(문단 37 참조).

3) 질의 대상인 물류시스템 구축계약은 민법 상 도급계약에 해당하며, 고객과의 계약이 완료되기 전에 동 계약이 종료될 경우 회사는 종료 시점까지 수행한 부분에 대하여 이윤을 포함한 대가(원가+이윤 상당액)를 청구할 수 있음

단하여야 한다. 또 집행 가능한 지급청구권의 존재 여부를 검토할 때에는 고객에게 계약을 일방적으로 종료할 권리가 있는 경우 기업회계기준서 제1115호 문단 37과 B9를 적용하며, 고객에게 계약을 일방적으로 종료할 권리가 없는 경우에는 동 기준서 문단 B11을 적용한다.

부8 질의자가 제시한 법률검토의견에 따르면, 고객과의 계약이 완료되기 전에 고객이 계약을 종료하는 경우(종료의 원인이 회사의 잘못이 아님), 목적물이 기업에서 고객에게 이전되거나(경우1) 이전되지 않는 경우(경우2)에 상관없이, 기업은 계약을 종료하는 시점까지 수행을 완료한 부분에 대한 발생 원가와 계약상 이윤을 고객으로부터 보상받을 수 있다. 따라서 경우1과 경우2를 별도로 구분하여 집행가능한 지급청구권의 존재여부를 검토할 필요는 없다.

부9 또한 동 질의는 고객이 계약을 일방적으로 종료할 권리가 있는 상황에 해당하므로 기업회계기준서 제1115호 문단 37과 문단 B9에 따라 동 기준서 문단 35⑶의 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있다고 결론 내릴 수 있다.

부10 다만 기업회계기준서 제1115호 문단 B12에 따르면[4], 지급청구권이 집행 가능한지를 판단하기 위해서는 계약 조건과 그 계약 조건을 보충하거나 무효로 할 수 있는 법률이나 판례도 참고하여야 한다. 따라서 질의자는 동 문단에서 제시한 판단사항을 고려하여 집행 가능한 지급청구권의 존재 여부를 최종적으로 판단하여야 한다.

---

4) B12 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 지급청구권이 있는지와 그 권리를 집행할 수 있는지를 판단하기 위해, 계약 조건과 그 계약 조건을 보충하거나 무효화할 수 있는 법률이나 판례도 참고한다. 이에는 다음 사항에 대한 판단이 포함될 것이다.

⑴ 고객과의 계약에 지급청구권이 규정되지 않더라도 법률, 행정 관행이나 판례에서 기업에 지금까지의 수행분에 대한 지급청구권을 부여하는지

⑵ 관련 판례가 비슷한 계약에서 지금까지 수행을 완료한 부분에 대한 비슷한 지급청구권이 법적으로 구속력이 없음을 나타내는지

⑶ 기업이 지급청구권을 집행하지 않기로 선택한 사업 관행이 그 법적 환경에서 권리를 집행할 수 없게 되는 결과를 가져왔는지. 그러나 기업이 비슷한 계약에서 자신의 지급청구권 포기를 선택할 수 있더라도 고객과의 계약에서 지금까지 수행분에 대한 지급청구권을 여전히 집행할 수 있다면, 지급청구권을 계속 갖는 것이다.